

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3556/2535

นางทองใบ บุญภักดี
นางบุญยัง วงศ์เสนา
นางจารุณี จิตยุติ

ผู้ร้อง
ผู้ร้องสอด
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้ร้องได้ที่พิพาทโดยการยกให้และได้เข้าไปปลูกผลไม้และปลูกบ้านอยู่อาศัยตลอดมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ถือว่าผู้ร้องได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี เมื่อที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนดที่พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๙๒๐ ตำบลกุ่มหักอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เฉพาะส่วนของนางสุดใจ ด้านทิศใต้เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๐ ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ และขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๑)

ผู้ร้องยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดว่า การที่ผู้ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหากระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้ร้องสอดไม่ ขอให้ยกคำร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๙๒๐ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เฉพาะส่วนของนางสุดใจ ผลมั่ง ซึ่งเป็นที่ดินด้านทิศใต้ของที่ดินโฉนดดังกล่าวจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๐ ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านและผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑๐ ปี เมื่อที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนด ที่พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวล-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒

พิพากษายืน.

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิต)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายพันระสา บัวทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายประชิด ศรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ